



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

17 נובמבר 2024

עמ"ת 24-11-25307 מדינת ישראל נ' אביטל אייב

לפני כבוד השופטת אילה אורן

מדינת ישראל

העוררת

נגד

רפאל ריי אביטל אייב ת"ז 058465162

המשיב

נוכחים:

ב"כ העוררת עו"ד רותם פורר כהן
ב"כ המשיב עו"ד יוסף אברמוביץ
המשיב התייצב

פרוטוקול

ב"כ המשיב:

בהמשך לדיון שהתקיים ביום חמישי, התביעה בחרה שלא לזמן את המשיב בצו הבאה כשהוא נשפט בהעדר ואין לזקוף זאת לחובתו. נכון שהוא היה אמור להגיע לדיון, אבל הוא לא יצא פטור מעונש. כפי שהמדינה בחרה לשפוט זאת בהעדר, אין לזקוף זאת לחובתו. אני שומע את הערת בימ"ש שיש לכך משמעות שאדם לא מגיע לבימ"ש לאחר שמקבל הזמנה. אין לו הרשעות בנהיגה בזמן פסילה, יש לו שני תיקים תלויים ועומדים אבל אין לו הרשעות קודמות. המאסר על תנאי הוא מכוח עבירת ביטוח שיוחס לו בתיק פלילי ועבירה זו כמעט לא נאכפת. חברתי טענה שהבקשה לעיון חוזר הוגשה מוקדם מדי והקלה בתנאים היא כעבור 4 חודשים מאז מעצרו וזה למטרה ייעודית רק במידה ובימ"ש השלום להחזיר אותו לעבודות שירות, הוא לא מסתובב לשום מטרה אחרת למעט עבודות שירות. עד שתהיה החלטה בעניין תעבור תקופת צינון נוספת. במידה וחלילה הוא יפר תנאים עד התקופה הזו העוררת תוכל להגיש בקשה. אני לא רואה שום סיבה מדוע לא לאשר את החלון. נכון שהוא במעצר בית מלא אבל הוא מפקח מהבית לעבודות שירות והפוך, גם בעבודות שירות יש מי שמפקח עליו כמו הממונה על העבודות. במידה והוא לא יעשה את העבודות כמו שצריך עבודות השירות יופקעו כך שיש פיקוח רציף.

ב"כ העוררת:

כמו שצינתי בדיון הקודם, עדיין אין תאריך לדיון בבקשה של העבודות שירות וכנראה זה יהיה בדצמבר. יש מקום לבטל את ההחלטה שכן היא לא רלוונטית וככל שתהיה החלטה כן לאפשר לו עבודות שירות, שחברי יגיש בקשה. כרגע אין עבודות שירות. אנו טוענים שקיימת עדיין מסוכנות.



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

17 נובמבר 2024

עמ"ת 24-11-25307 מדינת ישראל נ' אביטל אייב

ב"כ המשיב :

המשיב הוכיח שניתן לסמוך עליו בזמן שחלף וזה מפחית במידת מה במסוכנות שלו. אם לא יפתחו את החלון, בוודאות עבודות השירות יופקעו. המטרה היא לסיים את עבודות השירות ולא מדובר בתקופה של חודשים אלא נותרו לו 30 ימים. אין טענה שהוא לא ביצע את עבודות השירות לשביעות רצונו של הממונה. במקרה הזה אין סיבה לא לאפשר לו לבצע את עבודות השירות במידה והשלום יאפשר לו. אם לא יאפשר לו הוא יישאר באותם תנאים. ההחלטה סבירה ואין מקום להתערב בה.

החלטה

לפניי ערר על החלטת בית המשפט לתעבורה מחוז מרכז (כב' השופטת שירי שפר) מיום 27.10.24 אשר התיר למשיב לצאת ממקום מעצר הבית המלא בו הוא נתון, לצורך ביצוע עבודות שירות, כפוף להחלטת בית משפט השלום בתל אביב בת"פ 20107-08-21, שם התבקשה בקשה להפסקה שיפוטית של ריצוי עבודות השירות, שטרם נדונה.

העוררת טענה כי יש להתערב בהחלטת בית משפט קמא, בשים לב שהמסוכנות הנלמדת מהמשיב אינה מצדיקה את שחרורו ממעצר בית לריצוי עבודות שירות. נוסף על כך נטען כי המשיב יצא נשכר אם תיוותר ההחלטה על כנה, משום שהוא נתפס נוהג בפסילה במקרה דנן בעודו מבצע עבודות שירות בתיק הפלילי.

עוד נטען כי המשיב העיד על עצמו כי הוא מבצע עבירות חוזרות ונשנות, לא מתייצב לדיונים, מתעלם מהוראות בית המשפט בהיותו נוהג בפסילה בפעם השלישית, לכאורה, וללא רישיון נהיגה בתוקף בפעם השמינית.

לטענת העוררת, הדיון בבקשה להפסקת עבודות השירות, שהוגשה עקב מעצרו של המשיב בתיק מושא הערר, והיותו במעצר בית עתה, טרם נדונה בבית משפט השלום בתל אביב, והצפי הוא לשמיעת דיון בחודש דצמבר 2024. משמע, שהחלטת בית המשפט קמא תיאורטית ומקדימה את זמנה.

ב"כ המשיב טען כי המשיב מצוי במעצר בית תקופה ארוכה מאז 21.7.24, לאחר שהות במעצר תקופה לא מבוטלת, הוא הוכיח עצמו, ולכן יש מקום ליתן בו אמון – כפי שעשה בית משפט קמא בהחלטתו, כך שהוא יוכל לרצות את עבודות השירות.



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

17 נובמבר 2024

עמ"ת 24-11-25307 מדינת ישראל נ' אביטל אייב

1 בנוגע לטענת העוררת כי החלטת בית המשפט קמא הקדימה את זמנה, טען ב"כ המשיב כי יש צורך
2 בהחלטה עקרונית המאפשרת למשיב לצאת ממקום מעצר הבית לצורך ביצוע עבודות השירות, אחרת
3 יופסקו עבודות השירות והמשיב יידרש לרצות עונש מאסר ממש.

4
5 נוסף על כך נטען כי יינתן מענה למסוכנות של המשיב במהלך ריצוי עבודות השירות, שכן הוא יהיה
6 מפוקח על ידי הממונה על עבודות השירות או מי מטעמו.

דיון והכרעה

7
8 לשם בחינת בקשת נאשם להתיר לו לצאת ממעצר בית לצורך ריצוי עונש עבודות שירות, יש לתת את
9 הדעת לעוצמת המסוכנות הנשקפת ממנו לביטחון הציבור – הוא השיקול המרכזי. לכך מצטרפת
10 שאלת מידת האמון שניתן לתת במי שנתון בתנאים מגבילים, כי הוא ימלא אחר הוראות בית המשפט
11 (בש"פ 8039/17 הייזל נ' מדינת ישראל (6.11.2021)). יפים לענייננו דברי כב' השופט (כתוארו אז) א'
12 רובנשטיין בבש"פ 1782/13 חלייחל נ' מדינת ישראל (10.3.2013), כדלקמן:

13
14
15 "[...] יסודה של הבקשה בעובדה, כי המעשים המיוחסים למבקש נעשו בזמן
16 שהלה היה בתקופת ביצוע עבודות שירות, שנגזרו עליו בתיק אחר [...] עובדה
17 זו – המלמדת על הקושי במתן אמון במבקש – נזקפת לחובתו דווקא [...]. גם
18 אם – כטענת המבקש – פועל יוצא של דחיית הבקשה להקלה בתנאי מעצר הבית
19 הוא הפסקת עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר[...]."

20
21 אשר למשמעות של דחיית הבקשה ליציאה ממעצר הבית לשם ריצוי עבודות שירות, נלמד מפי כב'
22 השופט (כתוארה אז) א' חיות בבש"פ 1355/15 טביב נ' מדינת ישראל (3.3.2015), כדלקמן:

23
24 "אמנם, יש ממש בטרוניית המבקש כי כתוצאה מהחלטת בית המשפט המחוזי
25 יהא עליו לרצות מאסר בפועל בגין יתרת התקופה שאותה היה עליו לרצות
26 בעבודות שירות. אולם, בניגוד למשתמע מטענותיו, אין לו זכות קנויה להקלה
27 בתנאי מעצרו אך בשל רצונו להימנע מהפקעת צו עבודות השירות שנגזרו עליו
28 בהליך אחר".

29
30 ובענייננו, בית המשפט קמא סקר את נסיבותיו של המשיב לרבות המסוכנות הנלמדת ממנו בהחלטה
31 מיום 9.7.24. המשיב הואשם בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, בגין שני גזרי דין שניתנו נגדו בהעדרו
32 אך נמסרה לו על כך הודעה והוא לא הפקיד את רישיון הנהיגה, כאשר תקופות הפסילה שנגזרו עליו
33 שנתיים וארבע שנים.



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

17 נובמבר 2024

עמ"ת 24-11-25307 מדינת ישראל נ' אביטל אייב

1 בית המשפט קמא עמד על עברו המכביד של המשיב אשר צבר לחובתו 56 הרשעות קודמות ותוקף
2 רישיון הנהיגה שלו פקע בשנת 2002, אך מאז נמצא כי הוא שב ונוהג ברכב באופן תדיר, כך ש-25
3 הרשעותיו מאוחרות לפקיעת רישיונו. בארבע השנים האחרונות המשיב הורשע בהעדרו, 4 פעמים
4 בעבירה של נהיגה ללא רישיון ובשתי הזדמנויות נהג בזמן פסילה וביום 9.5.22 וביום 9.3.21.

5
6 בהליך שהתנהל נגד המשיב בבית המשפט השלום בתל אביב הורשע המשיב ביום 8.1.24 בעבירות
7 קבלת דבר במרמה, שימוש במסמך מזויף וזיוף, בין היתר, בגין זיוף מסמך הנחזה להיות רישיון נהיגה
8 עובר ליום 29.11.17 ולשם עבודתו כנהג מונית. בגין הרשעה זו נדון המשיב, בין היתר, לעונש מאסר
9 בפועל למשך 3 חודשים לריצוי בעבודות שירות.

10
11 בית המשפט קבע בהחלטתו כי מידת האמון שניתן ליתן במשיב אינה גבוהה, ועם זאת מצא להורות
12 על שחרור המשיב למעצר בית מלא בפקוח אחיו של המשיב ותחת הפקדות במזומן, לצד פסילה
13 מלהחזיק ולקבל רישיון נהיגה. ערר שהגישה העוררת על החלטה זו נדחה בהסכמה, כפוף להכבדה של
14 ההפקדה במזומן.

15
16 בהחלטה מושא הערר מיום 27.10.24 מצא בית המשפט כי בחלוף ארבעה חודשים מביצוע העבירה
17 ביום 8.7.24 ניתן יהיה לאפשר למשיב לצאת ממקום מעצר הבית לצורך ביצוע יתרת עבודות השירות
18 אף שקבע כי השהות של המשיב עד כה במעצר כשבועיים ושלושה וחצי חודשים בתנאי מעצר בית היה
19 כדי להעביר מסר "המצמצם במעט ממסוכנותו". לצד זאת, בית המשפט לא מצא לנכון להורות על
20 ביטול תנאי מעצר הבית או לצמצמו לשעות הלילה.

21
22 עברו התעבורתי של המשיב לצד התנהלותו גם בהרשעתו בבית משפט השלום בתל אביב מצביעים על
23 מי שהמסוכנות ממנו גבוהה, ולא בכדי בית המשפט לא מצא לנכון לשנות מתנאי מעצר הבית אלא
24 לצורך ריצוי עבודות שירות. ואולם, בשלב זה, טרם נקבע דיון בשאלת הפסקת ריצוי עבודות השירות,
25 והמסוכנות מהמשיב לא פחתה במידה המצדיקה שינוי דרמטי בתנאי חלופת המעצר. יציאה ממקום
26 מעצר הבית לביצוע עבודות שירות משמעה כי המשיב יוכל לצאת למשך שעות ארוכות לריצוי עבודות
27 השירות. בשים לב לקושי ליתן אמון במשיב, הנובע מהתנהגותו המזלזלת בהוראות בית המשפט:
28 בהעדר התייצבויות לדיונים; באי הפקדת רישיונו בהתאם להוראת בית המשפט; בנהיגה בפסילה
29 חוזרת ונשנית, לכאורה 3 פעמים; בהרשעתו בעבירות זיוף ושימוש במסמך מזויף הקשורות לנהיגה
30 והצגתו כנהג מונית מורשה – בהליך הפלילי שהתנהל בבית המשפט השלום בתל אביב; והעובדה כי
31 המשיב הרהיב עוז וגם בעת ריצוי עבודות השירות נהג לכאורה בפסילה במקרה דנן, מלמדת על קושי
32 רב במתן אמון במשיב – כפי שקבע בצדק בית המשפט קמא בהחלטתו מיום 9.7.24.



בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

17 נובמבר 2024

עמ"ת 24-11-25307 מדינת ישראל נ' אביטל אייב

1 מכל הטעמים הללו אני סבורה שנכון לקבל את הערר, ומורה על ביטול החלטת בית המשפט קמא
2 אשר התיר למשיב לצאת ממקום מעצר הבית לריצוי עבודות השירות.

3

4 התנאים יוותרו בעינם.

5

6

7

ניתנה והודעה היום ט"ז חשוון תשפ"ה, 17/11/2024 במעמד הנוכחים.

8

אילה אורן, שופטת

9

10

11

12

13

הוקלד על ידי רינת מימוני

